

Note de recherche

Les promesses de vente de Philorum Simard à Montréal au début du 20^e siècle

GUY GAUDREAU

RÉSUMÉ • Cette note de recherche fait le point sur un mécanisme foncier oublié et pourtant très répandu au tournant du 20^e siècle à Montréal, soit l'octroi et la gestion de promesses de vente affectant des biens fonciers. Ces dernières prennent la forme d'ententes privées et permettent à des individus, notamment des membres de la classe ouvrière, d'accéder avec une mise de fonds réduite à la propriété et de procéder, dans certains cas, à une autoconstruction. Elles sont examinées à partir d'un corpus de 87 promesses détenues par un seul individu, Philorum Simard, sur un territoire bien précis dans le quartier Villeray à Montréal. Prenant appui principalement sur un fonds d'archives privé, sur le greffe d'un notaire et sur le registre foncier, la recherche montre également que ces promesses de vente ont un effet sur le prix de vente des terrains.

ABSTRACT • *See end of volume.*

EN 1896, LE VILLAGE DE VILLERAY est fondé en se détachant de la paroisse agricole du Sault-au-Récollet, quelques années après le début de l'exploitation d'une carrière de calcaire toute proche et après qu'une ligne de tramway électrique sur la rue Lajeunesse en a facilité l'accès¹. C'est dans ce contexte que deux hauts dirigeants de la Banque de Montréal, George Drummond et un partenaire qui lui sert vraisemblablement de prête-nom, Henry Vincent Meredith², mettent en vente des centaines de lots situés

1. Nous tenons à remercier la *Revue d'histoire de l'Amérique française* pour son professionnalisme et l'évaluateur anonyme qui nous a permis de bonifier et de préciser plusieurs propos. Nos remerciements également à Normand Guilbault, un collègue de longue date, grâce à qui nous avons pu compter, à titre comparatif, sur une banque complète de données relatives aux premiers acquéreurs des lots du Vieux-Rosemont entre 1903 et 1911.

2. En 1891, après avoir acheté les lots du futur village de Villeray, Drummond fonde avec Meredith et d'autres partenaires la Saint-Denis Land Co. en 1898; voir Michèle

dans le village, juste au sud de la future église Notre-Dame-du-Rosaire, construite en 1900. Cette année-là, la compagnie d'assurances Sun Life, qui vient d'acheter une partie de la terre de Stanislas Jarry, se lance à son tour dans la vente immobilière dans un secteur du village récemment agrandi³, juste au nord de l'église dont elle a, par ailleurs, facilité financièrement la construction.

L'histoire du village, qui donnera plus tard son nom à un quartier beaucoup plus étendu, est certes indissociable de ces acteurs fonciers bien connus, mais un troisième intervenant a peut-être joué un rôle tout aussi important, bien que son nom n'évoque sans doute rien à qui que ce soit. Il s'agit du promoteur immobilier Philorum Simard, connu seulement des spécialistes d'histoire du théâtre et des arts de la scène⁴ puisqu'il a été impliqué, avec son fils Omer, dans la création et les activités d'un musée de cire ambulante au tournant du 20^e siècle.

En fait, Simard s'active dans la vente de terrains situés en périphérie du village. La figure 1 délimite l'ensemble de la zone que nous appelons le Vieux-Villeray. Outre le village proprement dit, le Vieux-Villeray se compose également d'habitations érigées en dehors de ses frontières et identifiées grâce aux listes nominatives du recensement de 1901 et aux annuaires municipaux. Située à l'extérieur du champ de taxation du village, la Pointe de Letang accueille une de ces zones d'urbanisation périphériques⁵ et constitue le théâtre des activités de Simard. Délimitée sur la figure 1 par des tirets noirs⁶,

Brassard et Jean Hamelin, « Drummond, sir George Alexander », *Dictionnaire biographique du Canada* (ci-après DBC), vol. 13 (Québec et Toronto, Presses de l'Université Laval et University of Toronto Press, 1994), [www.biographi.ca/fr/bio/drummond_george_alexander_13F.html] ; Duncan McDowall, « Meredith, Henry Vincent », DBC, vol. 15 (Québec et Toronto, Presses de l'Université Laval et University of Toronto Press, 2005), [www.biographi.ca/fr/bio/meredith_henry_vincent_15F.html].

3. Le village, comme tant d'autres de l'île de Montréal, sera annexé à la métropole en 1905 ; voir à ce sujet Dany Fougères et Valérie Shaffer, « Une île sans partage : la domination de Montréal à l'ère d'une nouvelle dynamique insulaire », dans Dany Fougères (dir.), *Histoire de Montréal et de sa région*, vol. 1, *Des origines à 1930* (Québec, Presses de l'Université Laval, 2012), p. 461.

4. Voir Jacques M. Clairoux, « Un sculpteur et la cire », *Espace Sculpture*, vol. 5, n° 2 (1989), p. 33-34 ; du même auteur, « Le vaudeville au Québec, 1900-1930 », *Cahiers de la Société d'histoire du théâtre du Québec*, vol. 8 (1992), p. 1-64.

5. Côté est, on trouve également sur les rues Saint-André et Boyer d'autres habitations à l'extérieur du village et construites sur des lots vendus par la Park Amherst Land Co.

6. Ce plan de notre cru a été élaboré à partir de photographies aériennes captées en 1958. Si l'emplacement de la carrière est exact et qu'elle était située en dehors du village et de ses impôts fonciers, nous ne savons pas cependant si elle présentait deux sites d'extraction dès les années 1890.

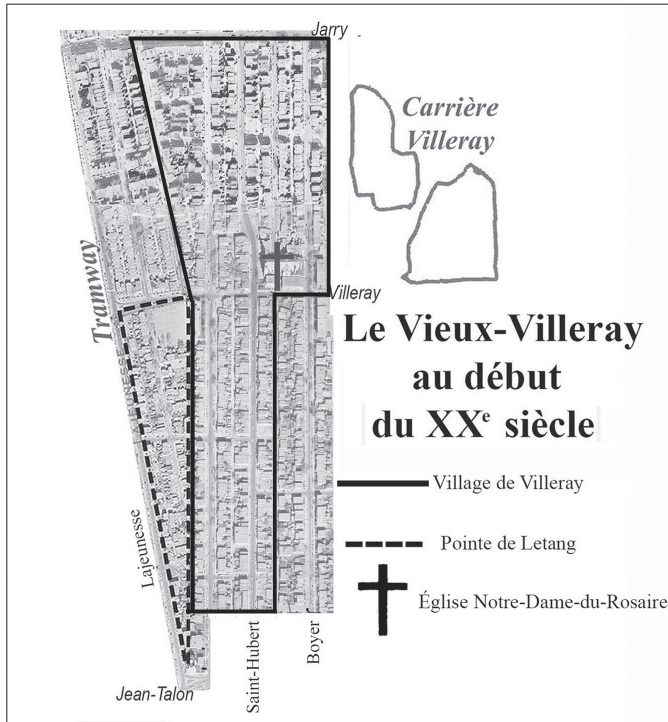


Figure 1. Le Vieux-Villieray au début du 20^e siècle. (Photographies aériennes, 1958, Archives de la Ville de Montréal, VM97-3_02_12-103 et VM97-3_02_13-037.)

cette pointe de terre a été nommée en l'honneur de ses deux propriétaires, les frères Calixte et Anselme Letang, quincailliers, qui l'ont achetée et lotie en 1896. Onze ans plus tard, elle sera finalement annexée à Montréal.

Grâce notamment au fonds d'archives de l'arrière-petit-fils de Philorum, Alain Simard⁷, promoteur de spectacles, nous disposons d'une documentation originale, composée notamment de certains livres de comptes, qui nous permet de lever le voile sur ses activités immobilières. Les généreuses conditions d'accession à la propriété que Simard accorde aux acheteurs de ses terrains favorisent l'arrivée de familles ouvrières, car il a recours sur une base régulière à un mécanisme foncier aujourd'hui oublié⁸ : les promesses de vente.

7. Nous tenons à remercier Alain Simard de nous avoir autorisé à consulter ce fonds d'archives alors qu'il était en traitement en vue d'être déposé à Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Archives nationales à Montréal (ANQ-M), fonds Alain Simard, P941.

8. Notamment parce que la grande majorité des ventes régulières de terrains du tournant du 20^e siècle qui résultent de promesses de vente n'en font pas explicitement

Résumée en quelques mots, la promesse de vente est une entente privée entre un propriétaire foncier, souvent une société immobilière, et un acheteur, selon laquelle le premier s'engage à vendre un terrain au second, appelé promettant acquéreur, en exigeant, à la signature, un petit acompte et le paiement des futures taxes foncières afférentes. En contrepartie, le promettant acquéreur peut, s'il le désire, occuper immédiatement le terrain, en respectant un calendrier de remboursement établi à la signature et dont les paiements, incluant les intérêts, peuvent s'étaler sur plusieurs années. S'il occupe tout de suite le lot, il se construira rapidement une maisonnette, en général une « shoebox » qu'il pourra, au fil du temps, agrandir et améliorer au gré des maigres surplus dégagés du budget familial. En fait, l'autoconstruction ouvrière trouve assurément un de ses fondements dans ce mécanisme foncier qui donne accès à peu de frais à des lots généralement situés aux marges de la ville.

S'il est un nom qui a marqué l'historiographie montréalaise, c'est sans nul doute celui de Paul-André Linteau, avec son étude sur la ville de Maisonneuve⁹. En orientant le regard vers les quartiers et anciens villages montréalais, la nouvelle approche inaugurée par cette étude a mis l'accent sur des conseils municipaux soumis à des jeux de pouvoir et a privilégié une histoire qui prend appui sur les rôles d'évaluation foncière municipaux¹⁰. Ces rôles, plus faciles à exploiter que leur contrepartie, le registre foncier, deviennent des sources essentielles pour suivre l'occupation du territoire et rendre compte des richesses¹¹ et des tractations foncières.

mention dans les enregistrements fonciers. Cela dit, leur présence peut être déduite si le propriétaire exige de l'acheteur qu'il assume les paiements des taxes foncières à partir d'une date antérieure à celle de la vente.

9. Paul-André Linteau, *Maisonneuve. Comment des promoteurs fabriquent une ville* (Montréal, Boréal Express, 1981).

10. Voir, par exemple, Marie-Hélène Lachance, « De l'espace rural à la banlieue industrielle: le quartier Rosemont, 1892-1911 », mémoire de maîtrise (histoire), Université du Québec à Montréal, 2009, p. 71; Gilles Lauzon, *Pointe-Saint-Charles* (Québec, Septentrion, 2015); Yves Desjardins, *Histoire du Mile End* (Québec, Septentrion, 2017); Amélie Roy-Bergeron, « Une banlieue tout à fait *fashionable*: le village De Lorimier, 1895-1909 », mémoire de maîtrise (histoire), Université du Québec à Montréal, 2018.

11. Cette exploitation des rôles fonciers s'est faite également à l'échelle de la ville de Montréal avec les travaux du collectif interdisciplinaire Montréal, l'avenir du passé (MAP) animé par Robert Sweeny, qui a mis à la disposition des chercheurs et chercheuses une banque de données exhaustives, géolocalisées et portant sur l'ensemble du territoire de la ville de Montréal; voir Robert C.H. Sweeny, *À qui appartient Montréal en 1903?* (Montréal, MAP, 2021); *Relations propriétaires/locataires résidentielles en 1901* (Montréal, MAP, 2021). On pourra aussi consulter le site web du collectif: [www.mun.ca/mapm].

Un autre ouvrage de l'historiographie montréalaise qui a fait date est certainement celui des géographes-historiennes Sherry Olson et Patricia Thornton publié en 2011¹². Synthèse de travaux échelonnés sur quelques décennies, ce livre dirige le récit historique vers une histoire familiale qui se différencie selon les trois principales communautés culturelles montréalaises au cours de la deuxième moitié du 19^e siècle. Permettant de suivre à la trace les familles échantillonnées, la multiplicité des sources utilisées est exemplaire. Parmi celles-ci, on trouve les habituels rôles fonciers annuels qui racontent une histoire fiable et officielle, mais également quantité d'actes provenant de centaines de greffes de notaires. Ces derniers, devenus plus accessibles grâce à leur mise en ligne¹³, ne cessent d'apporter, comme l'illustre cet ouvrage, des regards ponctuels particulièrement éclairants¹⁴ sur le 19^e siècle et le début du 20^e siècle.

Selon nous, le recours aux actes notariés permet, en fait, d'aller plus loin en autorisant un regard différent sur les rôles et le registre fonciers puisque ceux-ci ne sont que le reflet des activités foncières officielles que la loi oblige à rendre publiques. En effet, les mêmes archives notariales permettent à l'occasion d'accéder à des contrats ou conventions sous seing privé qui révèlent une autre histoire foncière à l'abri des regards, comme les promesses de vente. Ces dernières peuvent se concrétiser et déboucher sur une occupation du territoire quelques années avant de se transformer finalement en document public sous la forme d'enregistrements dans le registre foncier.

Avant de poursuivre, il convient de mentionner que nous avons récemment abordé ailleurs ce sujet dans une perspective exploratoire afin d'attirer l'attention sur le phénomène des promesses de vente. Promesses qui ont, selon nous, entraîné une urbanisation des territoires plus précoce qu'on le croyait, et qui ont également contribué à l'apparition d'une

12. Sherry Olson et Patricia Thornton, *Peopling the North American City. Montreal, 1840-1900* (Montréal et Kingston, McGill-Queen's University Press, 2011).

13. Alors qu'ils étaient déjà connus et exploités depuis longtemps pour comprendre la Nouvelle-France; voir Louis Lavallée, « Les archives notariales et l'histoire de la Nouvelle-France », *Revue d'histoire de l'Amérique française*, vol. 28, n° 3 (1974), p. 385-403. Notons sur un autre plan que Linteau avait également eu recours aux greffes de notaires, notamment celui du notaire qui agissait en même temps comme secrétaire-trésorier de Maisonneuve.

14. On pourrait donner comme autres exemples le premier chapitre de l'ouvrage de Desjardins, *Histoire du Mile End*, et Justin Bur, « À la recherche du cheval perdu de Stanley Bagg, et des origines du Mile End », dans Joanne Burgess *et al.* (dir.), *À la recherche du savoir. Nouveaux échanges sur les collections du musée McCord* (Montréal, MultiMondes, 2016), p. 135-154.

première génération de maisons de type shoebox¹⁵. Nous croyons maintenant que le moment est venu d'approfondir le sujet en examinant *un* ensemble de promesses de vente mis en œuvre par *un* individu, Philorum Simard, dans *un* espace bien circonscrit, la Pointe de Letang. Nous décoriquons les promesses de vente afin de voir dans quelle mesure elles ont permis à la classe ouvrière d'accéder à la propriété, et de dégager un portrait de ces individus en quête de lots à bâtir que sont les promettants acquéreurs et que nous appelons ici promettants.

Investir dans la Pointe de Letang

C'est au tout début du 20^e siècle qu'on peut faire remonter l'intérêt de la famille Simard pour Villeray, probablement, au départ, dans une perspective de profits immédiats ou encore de diversification de ses actifs. Ainsi, en novembre 1900, Philorum achète trois petits lots contigus à bâtir dans la Pointe de Letang. Ayant déboursé la somme de 150 dollars, il les revend le jour même, avec un bon profit, à Joseph Edmond Tremblay pour 208,20\$¹⁶. C'est sans doute un peu avant que son épouse, Mélina Plante, a pris une option sur quatre terrains de la Pointe, en signant deux promesses de vente qui n'ont malheureusement pas été conservées.

Parallèlement, la faillite des frères Letang provoque une saisie des terrains de la Pointe suivie de leur revente aux enchères. C'est dans ce contexte qu'en mars 1901, Simard débourse 3 200 dollars pour un premier bloc de 60 terrains. Bien qu'en bonne partie hypothéquées¹⁷, ses quelques propriétés montréalaises ont certainement gonflé ses capacités d'emprunt, car son achat est entièrement financé par un prêt hypothécaire d'une durée de cinq ans

15. Guy Gaudreau, « Le rôle méconnu des promesses de vente dans le processus d'urbanisation à Montréal : le cas du village de Villeray au tournant du XX^e siècle », *Revue d'histoire urbaine / Urban History Review*, n° 48 (2020), p. 10-21 ; « Les premières maisons shoebox montréalaises de Rosemont et de Villeray », *Revue d'histoire urbaine / Urban History Review*, n° 49 (2021), p. 4-29.

16. Actes de vente de la circonscription foncière d'Hochelaga-Jacques-Cartier (ci-après CFHJC), n° 87499 et 87500.

17. Installé dans le quartier Saint-Jean-Baptiste depuis le milieu des années 1880, Simard s'est constitué au fil des ans un capital immobilier composé principalement de trois duplex qu'il vend, en 1904, 6 000 dollars, une somme qui lui laisse un profit de 2 600 dollars, une fois le prêt auprès du Crédit foncier franco-canadien remboursé ; voir l'acte de vente du 19 avril 1904, CFHJC, n° 106610.

consenti le même jour par le notaire Joseph Olivier Lamarche¹⁸. Six mois plus tard, il acquiert un dernier bloc de 173 terrains de la Pointe¹⁹ au coût de 6 000 dollars et en versant cette fois 1500 dollars comptant²⁰.

Dorénavant, quiconque cherche un terrain dans ce secteur doit passer par Philorum Simard. Ses terrains, qui relèvent de la paroisse agricole de Saint-Laurent, n'offrent cependant ni eau courante ni service d'égout, de sorte que les premiers occupants doivent se contenter de latrines et de quelques puits artésiens²¹, alors que les familles ouvrières les plus démunies de la ville de Montréal ont depuis peu accès à l'eau courante et aux toilettes à eau²². Par contre, ils sont bien desservis par le tramway électrique de la Montreal Park & Island Railway²³.

Par rapport à sa pratique immobilière antérieure, les deux achats de 1901 constituent une rupture puisque, de petit spéculateur, Simard devient promoteur immobilier. Il parvient à financer à 100 pour cent les 233 lots achetés auprès du notaire Lamarche qui exige, comme modalité de remboursement, 40 dollars pour chaque terrain vendu, plus des intérêts payables deux fois par année²⁴.

Encore inscrit dans l'annuaire en 1903 comme résidant du quartier Saint-Jean-Baptiste, Simard se déclare également agent immobilier de la « Pointe de Letang, Villeray²⁵ ». C'est d'ailleurs à cette époque qu'il érige en plein cœur de son « fief » une maison à deux étages avec toit en mansarde aujourd'hui disparue. De là, entouré de nombreux promettants, il dirige ses activités immobilières avec son fils Omer. En 1920, quand il prend sa

18. ANQ-M, greffe Joseph-H. Stanislas Lamarche, minute 660 du 5 mars 1901, CN601, S898. Quelques jours plus tard, le notaire inscrit par contrat leur entente; *ibid.*, minute 663.

19. Cette dernière transaction est financée, cette fois, par le vendeur, l'avocat Panneton, qui enregistre une hypothèque de 4500 dollars; *ibid.*, minute 729 du 9 août 1901.

20. En février 1902, Simard liquide sa dette envers Panneton en contractant une autre hypothèque de 5300 dollars auprès du notaire Lamarche, qui devient ainsi son unique créancier hypothécaire; *ibid.*, minute 786 du 18 février 1902.

21. Cela dit, la même situation prévaut dans le village de Villeray, où ce n'est qu'en 1905, l'année même de son annexion à Montréal, qu'un service d'eau courante est installé à grands frais dans la partie sud du village.

22. Voir Gilles Lauzon, « Eau courante, toilettes à eau et dernières latrines à Montréal, 1856-1915 », *Revue d'histoire de l'Amérique française*, vol. 73, n° 4 (2020), p. 7-33.

23. Au sujet des propriétaires et du tracé du tramway, on lira avec profit Desjardins, *Histoire du Mile End*, p. 108-127.

24. La dernière vente de Simard pour laquelle le notaire exerce son droit de créancier hypothécaire date de février 1913.

25. *Lovell's Montreal Directory, for 1903-1904* (Montréal, John Lovell & Son, 1903), p. 1391.

retraite et déménagement à Pont-Viau pour devenir apiculteur²⁶, Omer prend la relève. Marié depuis 1911, ce dernier s'installe la même année dans la Pointe afin de participer à la gestion de l'entreprise et, après le décès de Philorum le 5 avril 1925, de poursuivre les affaires familiales.

Revenons à ces deux acquisitions de 1901 qui prennent la forme de deux actes notariés fort détaillés. Dans ces deux actes, le notaire a en effet pris soin d'inscrire une liste d'individus qui se sont engagés à acheter un ou des lots dûment identifiés. Ces promettants avaient antérieurement signé avec les propriétaires fonciers précédents une promesse de vente qui engage dorénavant Simard en fixant le coût des terrains et les modalités de remboursement. Pour chacun, le notaire indique la somme due pour en devenir propriétaire.

Quand on examine le statut de l'ensemble des lots mis en vente cette année-là, on observe que près de la moitié relève de promesses de vente, ce qui laisse l'autre moitié en vente conventionnelle ou vendue plus tard sous forme de promesse de vente. Si l'on compare maintenant avec le statut des lots vendus par la Sun Life et par la Saint-Denis Land Co.²⁷ dans le village de Villera, on constate que le recours aux promesses de vente est généralisé à l'ensemble du quartier. Ce qui ne doit pas étonner puisqu'elles sont aussi répandues dans ce qui forme aujourd'hui le Vieux-Rosemont²⁸ et pratiquées ailleurs à Montréal par plusieurs sociétés immobilières²⁹.

Un examen serré des promesses de vente de Simard

Au total, Simard récupère en 1901 une centaine de lots déjà assujettis à 87 promesses de vente, formant ainsi un solide échantillon présenté en annexe. Bien que Simard ait accordé plusieurs autres promesses après 1901, cet ensemble est suffisamment étoffé pour permettre de comprendre les principaux effets de la mécanique des promesses de vente.

26. Selon Alain Simard, ce goût pour l'apiculture serait attribuable à son intérêt pour la production de mannequins de cire pouvant servir lors de spectacles ambulants.

27. Voir Gaudreau, « Le rôle méconnu des promesses de vente dans le processus d'urbanisation à Montréal », p. 11-12.

28. Voir Guy Gaudreau et Normand Guilbault, « Les sources disponibles de l'histoire foncière examinées à partir d'un lot de la rue Dandurand », *Bulletin de la Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie*, vol. 19, n° 2 (2021), p. 18-19.

29. Guy Gaudreau, « Ucal-Henri Dandurand et la pratique des ventes des sociétés immobilières à Montréal, au tournant du XX^e siècle », *Bulletin de la Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie*, vol. 21, n° 1 (2023), p. 4-11.

Le premier constat qui s'impose, au vu de cette liste, est la présence exclusive de petits promettants qui s'engagent à acheter un ou deux lots contigus, rarement davantage. Cette situation contraste en partie avec celle observée dans le Vieux-Rosemont. Si la très grande majorité des promettants a souscrit, là aussi, à l'achat d'un à trois lots, on y observe également la présence de quelques gros promettants qui accaparent plusieurs dizaines de lots³⁰. Même si la Pointe ne compte pas autant de terrains en vente, il faut relever cette absence de gros promettants strictement intéressés par la spéculation³¹ et qui n'y auraient pas vu d'aussi belles possibilités de profit qu'à Rosemont, où l'arrivée des ateliers ferroviaires Angus fait miroiter de beaux bénéfices. Retenons quand même que la promesse de vente n'est pas seulement un mécanisme à la disposition des familles à revenu modeste³².

Dans la mesure où les promesses de vente autorisent les promettants à s'installer sur le lot promis dès le début de l'entente avec le promoteur foncier – elles s'accompagnent habituellement, pour celles et ceux qui le souhaitent, d'une prise de possession immédiate –, nous avons cherché à connaître ceux qui ont eu recours à ce mécanisme pour emménager dans la Pointe avant l'obtention de leur titre. Une douzaine de ces ménages ont été recensés par le gouvernement fédéral en 1901, de sorte qu'on peut en conclure que seule une petite minorité s'était alors prévaluée de sa promesse pour s'établir sans plus attendre³³. Cette prise de possession d'un lot pour y construire sa maison sans ses titres de propriété ne doit pas surprendre, car cette situation, qui s'appuie sur cette vieille distinction entre la possession d'un bien foncier et sa propriété juridique, est celle que vivent en région bien des familles de colons sur les terres de la Couronne³⁴.

30. En 1905, 90 pour cent des 1140 lots sont détenus par de petits promettants, mais cinq gros promettants mettent la main sur près de 400 lots.

31. Il semble que cela soit également le cas pour les terrains vendus ailleurs dans Villeray, que ce soit par la Sun Life ou par la Saint-Denis Land Co.

32. Évoquons en ce sens l'exemple de Joseph Rhéaume de la Maisonneuve Quarry qui démarre en 1909, dans Rosemont, une carrière de calcaire grâce à une simple promesse de vente accordée par la société immobilière Prudent Realty and Construction de Marius Dufresne; voir l'acte de vente du 10 février 1910, CFHJC, n° 168012.

33. Quelques autres le feront néanmoins après la tenue du recensement; voir la liste nominative du *Recensement du Canada, 1901*, district de Jacques-Cartier (157), sous-district Q5, p. 6-8; liste nominative du *Recensement du Canada, 1911*, district de Jacques-Cartier (162), sous-district de Youville (16), p. 18-27.

34. En effet, par définition, un colon est celui qui exploite et habite une terre sans en détenir les titres de propriété. Au sens strict du terme, il cesse d'être considéré comme un colon après l'obtention de ses lettres patentes.

Examinons maintenant le nombre d'années nécessaires pour que les promesses de vente dont a hérité Simard aboutissent ; pour ce faire, nous avons recouru à l'acte de vente afin de déterminer la date de leur conclusion, c'est-à-dire la date de l'obtention des titres promis, de même que le nom de l'acheteur. D'emblée, un premier constat s'impose : les titulaires des promesses initiales représentent environ le tiers des signataires des acquéreurs finaux³⁵, que nous avons appelés les promettants propriétaires. La grande majorité des promesses récupérées par Simard auraient donc changé de titulaire au moment de leur aboutissement. On doit comprendre alors qu'à défaut de respecter certaines échéances de remboursement, le promettant pouvait trouver des repreneurs avec qui il devait négocier afin de minimiser ses pertes. Nous y reviendrons.

Le temps nécessaire pour honorer les engagements initiaux de ces 87 promesses varie considérablement. En effet, les plus brèves se règlent en moins d'un an et les plus longues s'étirent sur vingt-deux ans, avec tous les paiements d'intérêt que cela implique. La durée médiane se situe autour de six ans. Mais cette durée fait abstraction de la période entre la signature de ces promesses de vente par les anciens propriétaires fonciers de la Pointe et la reprise des lots par Simard en 1901. En nous appuyant sur neuf promesses dont nous avons pu trouver la date, nous pouvons estimer un délai supplémentaire d'un peu moins de deux ans, de sorte qu'elles ont pris en moyenne près de huit ans pour se concrétiser, ce qui constitue une période nettement plus longue que celle observée dans le secteur actuel du Vieux-Rosemont, où un échantillon de 83 promesses de 1903 aboutissent en valeur médiane en un peu moins de quatre ans. Même constat pour la Sun Life, dont les 140 promesses examinées et bien datées présentaient une durée médiane de cinq ans³⁶.

Cet écart considérable s'explique peut-être par les périodes différentes, les promesses héritées par Simard ayant été signées vers 1899-1900 et celles de la Sun Life vers 1906-1908. Mais s'agirait-il plutôt d'une plus grande précarité économique des promettants de la Pointe ? Nous le pensons, car la très grande concentration de maisons de type shoebox qu'on y trouve pourrait aller dans ce sens³⁷ et souligner un accès à la propriété pour de

35. Un calcul similaire des promesses de vente consenties par la Sun Life donne un pourcentage presque identique, soit 38 pour cent.

36. Gaudreau, « Le rôle méconnu des promesses de vente dans le processus d'urbanisation à Montréal », p. 16.

37. Voir Gaudreau, « Les premières maisons shoebox montréalaises de Rosemont et de Villieray ».

petites gens. Un autre facteur qui contribue à l'allongement de la période précédant l'achat formel est la tolérance de Simard qui, vivant sur place, semble avoir démontré beaucoup de flexibilité envers les promettants retardataires³⁸.

Un autre élément à approfondir est la procédure de transport des promesses³⁹, c'est-à-dire le rachat de promesses par d'autres individus auprès des promettants initiaux. Ces transports sont encore moins connus que les promesses elles-mêmes, car ils sont faits, eux aussi, sous seing privé⁴⁰. Dans le meilleur des cas, ils sont brièvement évoqués par certains notaires. Comme nous le mentionnions dans un article précédent, on peut assister à plus d'un transport avant que la promesse se concrétise par l'achat d'un lot⁴¹.

Cela dit, la liste des promettants de Simard ne permet pas de savoir, pour toutes les promesses de vente, lesquelles auraient fait l'objet d'un transport du promettant initial vers au moins une tierce personne différente du promettant propriétaire, ce dernier étant celui qui sera éventuellement inscrit au rôle foncier en tant que propriétaire. Seules celles qui se concluent après 1907 ont été examinées à l'aide du rôle des valeurs locatives établi par la Ville de Montréal après l'annexion de la Pointe en 1907 et qui indique, pour certaines d'entre elles, le nom des occupants. Or, près du tiers de ces dernières ont impliqué une tierce personne, ce qui confirme encore l'existence d'un marché d'achat et de vente de ces promesses.

Pour mieux connaître ce mécanisme, nous avons dépouillé le greffe du notaire Lamarche et constaté de légères différences entre une promesse menée à terme par un promettant initial, que nous appellerons la promesse initiale, et celle qui a fait l'objet d'un transport, la promesse transportée.

38. Cette tolérance a été démontrée dans Gaudreau, « Le rôle méconnu des promesses de vente dans le processus d'urbanisation à Montréal », p. 17.

39. Qui n'est pas sans rappeler les transports de billets promissaires évoqués par Thierry Nootens, « Le contentieux de la Cour supérieure, 1880-1890 : droit, marché et société durant la transition au capitalisme industriel », *Revue d'histoire de l'Amérique française*, vol. 69, n° 1-2 (2015), p. 176.

40. C'est parfois au hasard du dépouillement d'un greffe qu'on peut trouver, annexé à un acte de vente, le texte de la promesse et de son transport. Notre collègue Justin Bur, que nous remercions, nous a signalé le cas très intéressant d'un acte de vente du 6 novembre 1917 rédigé par le notaire Adolphe Labadie, qui contenait non seulement le texte d'une promesse de vente initiale signée le 24 septembre 1910, mais également ceux des quatre transports effectués entre 1913 et 1917 ; voir ANQ-M, greffe Marie-Toussaint-Adolphe Labadie, minute 4457, CN601, S896.

41. Gaudreau, « Le rôle méconnu des promesses de vente dans le processus d'urbanisation à Montréal », p. 15.

Différences qui nous avaient échappé précédemment⁴² et que nous voulons maintenant mettre en lumière en comparant le début du texte d'une promesse initiale⁴³ avec l'autre⁴⁴.

D'un côté, nous avons P.A. Panneton, propriétaire dans la Pointe, qui, le 13 mars 1900, s'engage à vendre le lot 239 à M^{me} Marie-Louise Racicot (figure 2) et, de l'autre, Arthur Pagette, détenteur initial d'une promesse de vente, qui transporte son droit, le 20 mai 1900, à Léonide Laviolette (figure 3). Le début de ces deux conventions diffère puisque les intervenants ne sont pas les mêmes. Les noms des promettants initial et secondaire sont mis en évidence dans la promesse transportée, alors que celui du propriétaire foncier impliqué lors de l'entente initiale n'est plus mentionné. La signature de Philorum Simard est néanmoins requise afin d'attester la justesse des informations et prendre acte du nom du nouveau titulaire de la promesse. Dans ce cas-ci, Simard, qui a racheté les promesses de vente consenties par ses prédécesseurs, signe la promesse transportée, dont les paiements doivent d'ailleurs être remis à son domicile.

Pagette, promettant initial, se présente donc comme le détenteur des titres de propriété puisqu'il reprend à son compte toutes les clauses habituelles de la promesse qu'il a signée, sans toutefois préciser la date de l'entente initiale. L'intervention de Simard est néanmoins essentielle puisqu'il confirme un prix de vente demeuré inchangé et précise la somme déjà reçue, 32 dollars, et la somme encore due, soit 118 dollars.

Considérant que la majorité des promesses de vente de Villeray – et sans doute aussi de celles du Vieux-Rosemont – résultent d'un transport, la situation décrite n'est pas sans conséquences puisque, d'une part, le dédommagement versé par Laviolette pour acquérir ce droit d'achat n'est pas mentionné et que, d'autre part, le prix de vente réel du lot est nécessairement sous-estimé. En effet, lorsque le promettant propriétaire aura fini de rembourser Simard, le prix officiellement payé inscrit dans l'enregistrement de l'acte de vente sera de 150 dollars. En réalité, le prix réel est plus élevé puisque celui qui cède sa promesse négocie un dédommagement

42. La promesse qui nous a servi de modèle dans un article antérieur est donc une promesse transportée; voir Gaudreau, « Le rôle méconnu des promesses de vente dans le processus d'urbanisation à Montréal », p. 14.

43. Une promesse de vente du 13 mars 1900 relative au lot 239 de la Pointe de Letang; voir l'acte de vente du 28 avril 1902, ANQ-M, greffe Joseph-H. Stanislas Lamarche, minute 830, CN601, S898.

44. Promesse de vente conservée dans l'acte de vente du 18 décembre 1901, *ibid.*, minute 758.

Convention exécutée en double ce <u>Treizième</u> jour de <u>Mars</u> mil neuf cent <u>Entre M. J. E. Panneton</u> Partie de Première Part <u>M. Madame Marie Louise Racicot</u> <u>Épouse de Achille Talon</u> Partie de Seconde Part. 1.—La partie de Première Part consent à vendre avec garantie à la Partie de Seconde part qui consent d'acheter le lot, No <u>239</u> de la subdivision d'une partie du lot No 2629 des plan et livre de renvoi officiels de la Paroisse de St-Laurent, situé sur la Rue ou Avenue <u>Rue St de St. Isle</u> ayant <u>Vingt long</u> pieds de largeur sur <u>Cent Vingt a Côt du huit</u> pieds de profondeur formant en tout <u>deux Mille Huit Cent quatre Vingt huit</u> pieds de superficie mesure anglaise plus ou moins. 2.—La partie de Seconde Part promet et s'oblige de payer à la partie de Première Part ou son représentant pour prix dudit lot la somme de <u>Cent Quarante</u> dollars, la partie de Première Part reconnaît avoir reçu en acompte sur le prix de vente dudit lot la somme de <u>Quatre</u> dollars, et en donne quittance pour autant, et la balance sera payable en dix ans, par versements égaux de <u>Vingt</u> dollars tous les trois mois avec liberté de faire des paiements partiels en aucun temps, avec intérêt de six pour cent par an à compter de cette date et payable semi-annuellement au premier jour de Mai et au premier jour de Novembre de chaque année et les paiements sur capital doivent être faits le 1er des mois suivants : Mai, Août, Novembre et Février de chaque année. 3.—Le premier paiement sur capital devant être fait le premier jour du mois de <u>Sept</u> 1900 et le premier versement sur l'intérêt échu le premier jour du mois de <u>Novembre</u> 1900 Tous paiements devront être faits aux bureaux de la partie de Première Part, à son ordre ou à ses représentants au No <u>10</u> Rue <u>De la Soie</u> 4.—La partie de Seconde Part pourra prendre possession dudit lot, mais ce, à titre de tolérance seulement et elle ne pourra en devenir propriétaire ni exiger de contrat de vente qu'après avoir payé cinquante pour cent du susdit prix de vente et s'être acquitté de tous intérêts alors échus.	Date Propriétaire Promettant Emplacement Dimension du lot Prix de vente Dépôt Modalités des versements Date du 1^{er} paiement Lieu de remise des paiements
--	---

Figure 2. Exemple de promesse initiale. (ANQ-M, greffe Joseph-H. Stanislas Lamarche, 28 avril 1902, minute 830, CN601, S898.)

Convention exécutée en double ce <u>vingtième</u> jour de <u>Mai</u> mil huit cent quatre-vingt <u>neuf cents</u> Entre <u>M. J. Pagette</u> de la Cité de Montréal, Province de Québec, PREMIÈRE PART. <u>Leonide J. Lavolette</u> SECONDE PART. PREMIÈREMENT.—La première Part consent à vendre avec garantie à la se- conde Part qui consent d'acheter : Cet emplacement situé <u>Canton St-Joseph</u> faisant front sur la rue <u>St-Joseph</u> <u>au coin de la rue St-Joseph</u> formant partie du lot No <u>2629</u> sur les Plan et Livre de Renvoi Officiels de la Municipalité du <u>St-Laurent</u> et connu comme subdivision <u>161</u> et contenant <u>vingt cinq</u> pieds de largeur par <u>quatre-vingt</u> pieds de profondeur, mesure anglaise, plus ou moins SECONDEMENT.—Le prix de vente est la somme de <u>deux Vingt-cinq</u> dollars, dont quittance pour autant. Et la balance la seconde Part promet et s'oblige de payer à la première Part comme suit, savoir : <u>Ving piastres le premier du mois de mai</u> <u>deux piastres le premier du mois de juin</u> <u>deux piastres le premier du mois de juillet</u> <u>deux piastres le premier du mois d'août</u> <u>deux piastres le premier du mois de septembre</u> <u>deux piastres le premier du mois d'octobre</u> <u>deux piastres le premier du mois de novembre</u> <u>deux piastres le premier du mois de décembre</u> avec liberté de faire des paiements partiels en aucun temps ; avec intérêt de cette date à raison de six pour cent par année payable semi-annuellement. Les paiements doivent être faits à la <u>au N^o 923</u>	Date Promettant initial Promettant secondaire Emplacement Dimension du lot Prix de vente Somme reçue Modalités des versements Adresse de remise des paiements
--	--

Figure 3. Exemple de promesse transportée. (ANQ-M, greffe Joseph-H. Stanislas Lamarche, 18 décembre 1901, minute 758, CN601, S898.)

pour le remboursement du capital versé, les paiements d'intérêt, la hausse de la valeur des terrains survenue entretemps et les éventuels travaux effectués.

Conséquemment, les promesses de vente dissimulent le prix de vente réel des lots quand elles prennent plusieurs années à se concrétiser. L'exemple de Jean-Baptiste Binette, qui signe une promesse de vente sur le lot 136 au début du siècle et qui termine ses obligations seulement en 1922, soit vingt-deux ans plus tard, demeure fort probant. Officiellement, le prix de vente est celui déterminé lors de la signature, soit 80 dollars⁴⁵, et non celui du marché qui, en 1922, avoisine les 500 dollars.

Quelques promettants acquéreurs

Quand Simard achète les lots de la Pointe en 1901, il hérite de dizaines de promesses de vente sans avoir lui-même signé de telles ententes auparavant. Devenu promoteur immobilier, il sera suffisamment satisfait par ce mécanisme pour en accorder d'autres. On en trouve plusieurs traces dans la comptabilité conservée, ce qui nous permet d'approfondir notre examen avec quelques cas bien précis.

Afin de faire écho à cette question du dédommagement exigé par un promettant initial, citons le cas de Joseph Forget qui, en juin 1910, promet d'acheter une maison située sur le lot 155 au coût de 600 dollars⁴⁶. Deux ans plus tard, Forget parvient à se défaire de son engagement en laissant Concetta Lisi prendre sa place. Selon les livres de comptes⁴⁷, Lisi a dû préalablement rembourser 193 dollars à Forget. Puis, après avoir versé comptant 500 dollars, elle s'engage à payer 585 dollars dans le cadre d'une promesse de vente qui se termine en 1918.

Revenons à ce cas d'une promesse de vente qui comprend une maison, en présentant Ferdinand Lacombe, propriétaire d'une petite cordonnerie. Il signe une promesse de vente le 26 avril 1907⁴⁸ pour le lot 154 sur lequel une maison neuve vient d'être construite par Simard. La planche 424 du plan d'assurance incendie⁴⁹ levé dans le quartier en juin 1911 présente une

45. Acte de vente du 9 février 1922, CFHJC, n° 438211.

46. *Ledger I*, ANQ-M, fonds Alain Simard, P941, p. 68.

47. *Ledger III*, *ibid.*, p. 82.

48. *Ibid.*, p. 100-102.

49. Charles E. Goad, *Insurance plan of City of Montreal, Quebec, Canada* (Montréal, Chas. E. Goad, 1911), vol. VI, planche 424.

maison assurément modeste⁵⁰, un bel exemple des maisons de type shoebox abondantes dans la Pointe. Sise sur la rue Lajeunesse, elle n'a qu'un étage avec un toit plat. En bois et non briquetée, elle est recouverte de tôle, sans doute une tôle ouvragée. Lors de la signature de l'entente, Lacombe s'engage pour la somme de 450 dollars et termine ses paiements en septembre 1916.

Une autre planche du plan d'assurance renforce notre idée que Simard s'est lancé dans la construction de maisonnettes, puisqu'on observe à la planche 426 l'entreposage, à proximité de sa résidence, d'une bonne quantité de bois⁵¹. Il n'est donc pas étonnant de constater que, dans certains annuaires municipaux du 20^e siècle, il se présente comme *builder*.

Revenons maintenant à Lacombe : les livres de comptes détaillent chacun de ses paiements en distinguant le remboursement du capital des paiements d'intérêt. Les premiers sont de quatre dollars par mois et, occasionnellement, il saute un mois pour déboursier huit dollars le mois suivant. Deux fois par année, Lacombe remet séparément les intérêts : le premier versement est de 13,50 \$ le 30 octobre 1907 et au dernier, le 4 septembre 1916, il débourse deux dollars de capital et 36 cents d'intérêt. Au total, il aura versé 132,30 \$ d'intérêt, ce qui représente 30 pour cent du capital, une proportion qui plairait sans doute à bien des ménages propriétaires d'aujourd'hui.

Pour devenir propriétaire de sa maison et avoir un logement pour sa famille (Lacombe vit seul avec sa femme en 1911), ces sommes paraissent fort raisonnables et expliquent sans doute la popularité de la formule des promesses de vente auprès de la classe ouvrière. En effet, si l'on prend à témoin l'année 1911 pour laquelle on connaît le revenu de Lacombe déclaré au recensement, le calcul se fait vite : 48 dollars de capital, 16,16 \$ d'intérêt, quatre dollars de taxes, soit un total de 68,16 \$, ce qui représente moins de 20 pour cent de ses revenus annuels qui se chiffrent, selon ses dires, à 400 dollars.

Pour s'en convaincre, on pourrait citer le cas de Joanni Taoli. Arrivé d'Italie en 1908, il signe, en mai 1910, une promesse de vente de 750 dollars pour une maison située sur le lot 22⁵². Au recensement, il déclare un revenu de 550 dollars alors que son remboursement de capital, d'intérêt et de taxe

50. Le rôle des valeurs locatives de 1907 fixe sa valeur à 200 dollars ; voir le rôle du quartier Saint-Denis, AVM, vol. 20, p. 4, VM002-04-050-D018_1907_D_Saint-Denis_op-2.pdf.

51. Goad, *Insurance plan of City of Montreal*, vol. VI, planche 426.

52. *Ledger I*, ANQ-M, fonds Alain Simard, P941, p. 70-71.

foncière s'élève cette année-là à 120,87 \$, soit une dépense équivalant à 22 pour cent de son revenu. Les promesses de vente, même en incluant une maison de bois qui ne payait peut-être pas de mine, ont donc permis à des familles ouvrières d'accéder à la propriété en déboursant des sommes fort raisonnables.

Dans la mesure où la Pointe compte en 1911 plus de 80 shoebox qui sont pour beaucoup l'œuvre de promettants⁵³, nous voulons revenir sur cette question. Considérant leur taille réduite et l'absence d'aqueduc et d'égout pendant quelques années, il ne faudrait pas en faire la maison idéale dont toute famille ouvrière aurait rêvé. Sur un autre plan, une telle concentration de maisons ouvrières tire certainement son origine de la souplesse du code de construction imposé par Simard aux promettants et aux acheteurs réguliers de ses lots. Pour mieux saisir son approche, comparons-la avec celle de sa voisine, la Saint-Denis Land Co., dont les actes de vente énumèrent des clauses restrictives quant aux types de constructions autorisés et aux usages futurs des lots. Ces clauses traduisent une volonté de donner une orientation au projet de développement immobilier: « L'acquéreur ne pourra ériger sur les dits emplacements aucune bâtisse, à moins qu'elle soit en pierre ou en brique, ou lambrissée en brique sur tous les côtés, de moins de deux étages de hauteur d'un dessin de bon goût, ni aucune maison à plusieurs logis⁵⁴. » Clairement, ces restrictions cherchent à attirer une clientèle un peu plus aisée et favorisent les petits entrepreneurs en construction, comme l'a bien démontré David Hanna dans sa thèse de doctorat⁵⁵; elles découragent surtout les acheteurs de lots à construire eux-mêmes leur maison puisqu'une maison de brique à deux étages est alors plus coûteuse et plus difficile à ériger. En fait, on cherche à exclure du territoire de petits acheteurs qui construiront de manière désordonnée des habitations de fortune⁵⁶.

Même s'il n'est pas démontré que ces codes de construction sont appliqués à cette époque, force est de constater que le contraire se produit dans la Pointe, car Simard n'adopte pas cette exigence qui semble couramment

53. Voir Gaudreau, « Les premières maisons shoebox montréalaises de Rosemont et de Villeray ».

54. Acte de vente du 2 octobre 1894, CFHJC, n° 53481.

55. David Hanna, « Montreal, A City Built by Small Builders, 1867-1880 », thèse de doctorat (géographie), Université McGill (Montréal), 1986.

56. Sur cette question, voir Richard Harris, *Unplanned Suburbs Toronto's American Tragedy, 1900-1950* (Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1996). Selon l'auteur, l'auto-construction par la classe ouvrière a fortement marqué le paysage urbain torontois.

imposée par d'autres promoteurs immobiliers. Il encourage plutôt les petits propriétaires à construire leur maison, qu'ils soient promettants ou non, et il peut également leur vendre le bois.

Les ouvriers ne sont pas les seuls qui, grâce aux promesses de vente, améliorent leur sort. Simard, à défaut de pouvoir vendre rapidement et en bonne et due forme des terrains dépourvus de plusieurs services essentiels, en tire également profit en réduisant ses impôts fonciers sur les lots invendus, qui représentent une dépense annuelle importante⁵⁷, et en soustrayant par exemple pour chaque promesse, initiale ou transportée, des frais d'intérêt qui se prolongent. Si l'on en croit sa déclaration au recensement de 1911, ses affaires vont bien. Avec un revenu annuel de 5 000 dollars⁵⁸, qui inclut sans doute des revenus de location, il se classe au deuxième rang dans le Vieux-Villeray et fait partie des notables du quartier⁵⁹. Son statut social lui permet entre autres de présider la commission scolaire du village de Villeray⁶⁰ et d'assumer la charge de marguillier⁶¹.

* * *

Selon nous, quiconque s'intéresse à l'histoire initiale d'un quartier devra, par prudence, chercher au-delà du registre foncier et des titres de propriété afin de repérer d'éventuels promettants, dont certains deviennent les premiers occupants, pionniers du quartier. Installés dans les nouvelles zones d'urbanisation sans attendre leurs titres fonciers, ils ont été des colons urbains dont le mode d'accès à la propriété a été jusqu'ici oublié par l'histoire.

La promesse, rédigée sous seing privé dans un nécessaire rapport de confiance, constitue une forme discrète de financement hypothécaire. Pourtant, elle se pratique à grande échelle dans un marché hypothécaire

57. Afin de donner un ordre de grandeur de ce que cela pouvait représenter, son avis d'imposition est de 294,30 \$ en 1907 et de 307,60 \$ en 1909. AVM, Rôle d'évaluation et de contribution foncière et taxes des écoles, 1^{er} mai 1907 et 1^{er} mai 1909, quartier Saint-Denis.

58. Liste nominative du *Recensement du Canada, 1911*, district de Jacques-Cartier (162), sous-district de Youville (16), p. 22.

59. Un quartier qui compte alors une population estimée à 2 225 habitants, dont 735 vivent dans la Pointe.

60. « Les Forestiers de Villeray », *La Presse*, 17 décembre 1909, p. 5.

61. « Des fêtes grandioses demain », *La Presse*, 6 octobre 1917, p. 19.

boudé par les institutions financières établies⁶². Elle permet à de simples ouvriers d'accéder à la propriété. Si l'on en juge par les cas observés dans ce secteur de Villera y où les prix des lots sont très abordables, les frais occasionnés par ce mécanisme demeurent à la portée des budgets des familles ouvrières.

Les promoteurs et propriétaires fonciers, en assurant eux-mêmes le financement, y trouvent également des avantages, car ils peuvent ainsi alléger leurs impôts fonciers de sorte que la promesse, initiale ou transportée, retarde le besoin de recourir à des institutions financières établies, qui jouent un rôle marginal dans les transactions foncières de l'époque. Les promesses de vente non arrivées à terme ont fait l'objet d'un marché dont l'ampleur contraste avec l'absence de publicité à leur sujet ; elles s'achètent et se vendent habituellement à l'abri des regards et même des notaires, mais avec l'accord nécessaire des promoteurs. Parmi la centaine de promesses transportées reprises par Simard, une seule, vendue par un promettant initial, s'est retrouvée dans le greffe du notaire Lamarche. Ni les petites annonces ni la revue économique *Le Prix courant* ne donnent d'informations relatives à des promettants en quête de repreneur. L'information circule seulement de bouche à oreille.

Les répercussions de l'usage répandu des promesses de vente au tournant du 20^e siècle n'ont pas fini de nous surprendre. Nous avons démontré ailleurs leur rôle dans l'érection d'une première génération de shoebox observée dans le Vieux-Villera y et dans le Vieux-Rosemont. Nous souhaitons souligner, en terminant, leur effet sur le prix de vente des terrains et des maisons tel qu'indiqué lors de l'enregistrement de la transaction et sa publication dans les journaux. Cet impact se manifeste de deux manières qui ont pour effet la sous-estimation du prix de vente réel des lots. D'une part, parce que le coût de la transaction menant à la vente d'une promesse d'un promettant initial à un promettant secondaire n'est pas pris en compte ; d'autre part, parce que la promesse qui se concrétise cinq ans plus tard affiche le prix convenu à sa signature et non celui du marché lors de la vente.

Cela dit, le dépouillement de plusieurs greffes de notaires pour trouver d'autres formulaires de promesses de vente et d'éventuelles variantes s'impose désormais, de même que l'examen détaillé de la dynamique des promesses de vente dans d'autres quartiers. ♦

62. Hanna, « Montreal, A City Built by Small Builders », chap. 6 ; et Nootens, « Le contentieux de la Cour supérieure, 1830-1890 », p. 172, 176-177.

Annexe. Les promesses de vente acquises par Philorum Simard en 1901

No du lot	Propromettant initial	Recensement- 1901	An- nuire 1907	Propromettant propriétaire	Date d'achat	Délai	No du lot	Propromettant initial	Propromettant propriétaire	Délai	
							164	Jules Blais	Jules Blais	8-1901 < 1 an	
							168	Joseph Miron	Ovila Dufault	7-1902 1 an	
3-4	Octave Mandeville	VIL		Octave Mandeville	08-1901	< 1 an	169	Joseph Miron	Georges Brissou	08-1911 6 ans	
24	Pierre Comeau			Boniface Onfleite	10-1920	20 ans	170	Veuve Odilon Mirault	Napoléon Meunier	6-1907 11 ans	
33	Henné Follum			Thédée Forget	08-1904	3 ans	171	Maria Major	Desirée Nantais	8-1908 7 ans	
39	Emery Pigeon			Alvère Garsneau	04-1901	< 1 an	174	G. Caron	Jean J. Doust	06-1904 3 ans	
40	L. V. Langlois			Alvère Garsneau	04-1901	< 1 an	175	Elisée Champagne	Elisée Champagne	07-1903 2 ans	
41	L. V. Langlois			Alvère Garsneau	04-1901	< 1 an	176	David Lortie	Marguerite Lortie	10-1907 6 ans	
42	O. F. Langlois			Ovide Desrochers	08-1902	12 ans	178	Leocadie Pelletier	Alph. Léger Primeau	08-1911 11 ans	
46	Adolphe Cyr			Ovide Desrochers	09-1910	10 ans	179-180	F. F. Pigeon	F. F. Pigeon	07-1902 11 ans	
47	Adolphe Cyr			Adolphe Cyr	09-1910	10 ans	181	F. E. Richard	Mme J. Bourassa	08-1906 5 ans	
50-51	O. Bélanger			Adolphe Cyr	07-1904	3 ans	182	Alfred Payette	Joseph Payette	12-1902 5 ans	
52	Philias Monette			Wilfred Dupont	08-1919	19 ans	183	Alfred Payette	Joseph Payette	08-1906 5 ans	
53	F. X. Monette			F. d'A. Gagnon	12-1905	4 ans	186	Alfred Payette	Hermès Gagnon	08-1906 5 ans	
54	Wm Shea			Wm Shea	01-1906	5 ans	187	Alfred Payette	Mme E. Beaulac (=Mme Pierre Michelin)	05-1906 5 ans	
55-56	Joseph Léonard			Wm Shea	06-1908	7 ans	188	Alfred Payette	Alfred Mornin	07-1901 < 1 an	
57	C. Bigas			Jos. Michaud	06-1908	7 ans	189	Alfred Payette	Veuve Raymond Lucier	03-1904 3 ans	
58	Desire Plante			Fortunat Laquerre	03-1914	14 ans	197	Arthur Racicot	Arthur Racicot	11-1912 12 ans	
59	Desire Plante			F. X. Dugas	01-1905	4 ans	205	Alfred Allais	Thomas DeCuisse	4-1914 14 ans	
60	J.D. Plante			J.D. Plante Jr.	02-1904	3 ans	206	Alfred Allais	Félix Aréau	12-1913 13 ans	
61	Joseph Leclerc			Donald Reid	01-1910	10 ans	207	Scila Larm	J.A. Ruby	09-1904 3 ans	
62	Joseph Leclerc			Donald Reid	01-1910	10 ans	208	F. Lemaire	Evangeliste Lemaire	08-1902 1 an	
63	Dorothée Gervais			Donald Reid	07-1913	15 ans	209	F. H. Desjardins	Méland Lapointe	08-1905 4 ans	
73	Léon Duchêne			Donald Reid	06-1903	2 ans	217	F. H. Desjardins	F. X. Lapointe	05-1909 14 ans	
75-76-77	Z. Gauvreau			Zéphirin Gauvreau	05-1903	2 ans	218	F. H. Desjardins	F. X. Lapointe	05-1909 14 ans	
78	J. Beauchamp			Maurice Leclerc	05-1909	8 ans	219	F. H. Desjardins	F. X. Lapointe	05-1909 14 ans	
79	O. Gaudry			Maurice Leclerc	05-1909	8 ans	212	David Delage	Henri Piquin	07-1900 30 ans	
81	E. Leclerc			Amable Leclerc	08-1907	6 ans	213	Aug. Weber	Henri Piquin	07-1900 30 ans	
82	E. Leclerc			Emile Dulong	09-1906	5 ans	214	Rose D. Bélanger	Mme Josephine Duesault (Donat Arcand)	11-1917 17 ans	
83	Louis Léon Jetté			Emile Dulong	09-1906	5 ans	225	Arthur Laflair	Mme Anna Hamelin	07-1921 21 ans	
84-85	Moise Courtemanche			Charles Van	12-1910	10 ans	227	Mme Exilda Morin (dus.)	Eléaz. Pelletier	11-1927 27 ans	
87	James McGuire			Charles Van	10-1904	3 ans	229	Alphonse Hotte	Arthur Moore	05-1910 9 ans	
88	Louis Léon Jetté			James McGuire	12-1910	10 ans	230	Godfrid Genville	Enrico Fucio	02-1907 6 ans	
96	Mlle Marie Crever			Paul Carzélias	12-1906	5 ans	233	Leonida Poirier	Char. Arthur Roy	02-1913 13 ans	
117	Joseph Carbel			Residence Simard	04-1940	39 ans	238	Oscar Lévesque	Oscar Lévesque	12-1900 < 1 an	
119-120	F. X. Charrette			Residence Simard	04-1940	39 ans	239	Alphonse Hotte	Alphonse Hotte	06-1912 12 ans	
121	G. Beugnot			F. X. Charrette	12-1904	3 ans	241	Maria Kibely	Cyprien Lapointe	06-1912 12 ans	
127	G. Beugnot			Omer Simard	07-1909	8 ans	242	Alexia Pagé	Cyprien Lapointe	06-1912 12 ans	
128	Mélina Plante (Mme P. Simard)			Omer Simard	07-1909	8 ans	243	Alexia Pagé	Cyprien Lapointe	06-1912 12 ans	
132-133	Mélina Plante			Albert Monette	07-1902	1 an	244-245	Veuve P. Lévesque	Veuve P. Lévesque	10-1914 14 ans	
134-135	J. B. Binette			Albert Monette	02-1906	5 ans	246-247	Azarias Lévesque	Azarias Lévesque	03-1906 5 ans	
136	J. B. Binette			J. Baptiste Binette	02-1906	5 ans	248-249	Ulric Lévesque	Ulric Lévesque	11-1902 1 an	
138-139	Mme Philorene Arpin (Mme A.A. Boudreau)			J. Baptiste Binette	02-1922	22 ans	255-256	Joseph Gauthier	Dominico Christa	10-1907 7 ans	
140-141	Mme Philorene Arpin			Mme A.A. Boudreau	04-1907	6 ans	257				
142	Mme Philorene Arpin			Mme Philorene Arpin	11-1901	< 1 an					
147	David Angus			Mme E. Rivard dit Lalouette	7-1907	6 ans					
148	Sophie Hilaire (Mme J. B. Beau)			Sophie Hilaire	05-1907	6 ans					
149	Joseph Beau			Joseph Beau	07-1902	1 an					
149	H. Léveillé			Hermèsjide Léveillé	08-1902	1 an					
159	D. C. Racicot			Georges L. Lavolette	12-1901	< 1 an					
161	Arthur Paquette			Georges L. Lavolette	12-1901	< 1 an					

N.B. Les promettants initiaux, en gras, indiquent que ces derniers ont transporté leur promesse à une tierce personne autre que le promettant propriétaire.

L'abréviation LET indique que la personne était présente dans la Pointe de Letang au recensement de 1901 ou dans l'annuaire de 1907.

L'abréviation VIL indique que la personne était présente dans Villerey au recensement de 1901 ou dans l'annuaire de 1907.

N.B. Les promettants initiaux, en gras, indiquent que ces derniers ont transporté leur promesse à une tierce personne autre que le promettant propriétaire.
L'abréviation LET indique que la personne était présente dans la Pointe de Létiang au recensement de 1901 ou dans l'annuaire de 1907.
L'abréviation VIL indique que la personne était présente dans Villery au recensement de 1901 ou dans l'annuaire de 1907.